

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท เงินทุน แหลม ทอง จำกัด
นาย ชัย นวพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224

ป.วิ.พ. มาตรา 84

พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523 มาตรา 3

ประกาศของกระทรวงการคลังซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 มาตรา 3หาใช่ข้อกฎหมายอันถือเป็นเรื่องที่ศาลจะรับรู้เองได้ไม่ แต่เป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่คู่ความมีหน้าที่ต้อง นำสืบ เมื่อทางพิจารณาโจทก์ไม่สืบแสดงให้ความข้อนี้ปรากฏ ทั้งมิใช่เป็นข้อเท็จจริง ที่ศาลรับรู้ได้เองแล้วเช่นนี้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้ถึงอัตราร้อยละ 20 ต่อ ปี อันเกินไปจากอัตราปกติตามที่กฎหมายกำหนดแต่การที่จำเลยตกเป็นผู้ผิดนัดใน การชำระหนี้โจทก์ย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในระหว่าง เวลาผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กู้เงินโจทก์ไปเป็นเงิน 600,000 บาทตกลงชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่ค้างชำระ และชำระดอกเบี้ยในต้นเงินและอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ และไม่สืบพยาน ศาลชั้น

ต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ติดดอกเบ๊ยเกินร้อยละ 15 ต่อปีเป็นโมฆะ พิพากษาให้จำเลย
ชำระเฉพาะเงินต้นแก่โจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีคงมีปัญหาเพียงว่า อัตราดอกเบ๊ยร้อยละ 20 ต่อปี ที่
โจทก์ฟ้องเรียกจากจำเลยตามข้อตกลงที่ระบุกันไว้ในสัญญาฉบับนี้ โจทก์มีสิทธิเรียก
ได้ในอัตราดังกล่าวหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงตามทางนำสืบซึ่งโจทก์อ้างนางสาวสุนันท์ ศิลา
สุวรรณ เป็นพยานปากเดียวเบิกความ ประกอบเอกสารสัญญากู้เงินหมายเลข จ.3 ว่า
จำเลยเป็นหนี้ต้นเงินกู้โจทก์อยู่หกแสนบาท พร้อมดอกเบ๊ยร้อยละ 20 ต่อปี สำหรับ
ดอกเบ๊ยจำเลยได้ชำระให้แก่โจทก์บ้างแล้วเป็นบางส่วน หลังจากนั้นจำเลยก็ผิดนัด
เรื่อยมาจึงจำต้องฟ้องบังคับให้จำเลยชำระต้นเงินและดอกเบ๊ยที่ยังค้างชำระแก่โจทก์

จากทางนำสืบดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าเป็นเรื่องโจทก์ยืนยันข้อเท็จจริงตามที่
ปรากฏในเอกสารหมายเลข จ.3 เท่านั้น ส่วนปัญหาที่ว่า โจทก์มีสิทธิพิเศษอย่างไรจึง
เรียกดอกเบ๊ยได้เกินไปจากอัตราปกติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ โจทก์หาได้อ้างอิง
หลักฐานมาสืบแสดงให้ปรากฏไม่ ดังนั้นแม้ความจริงจะมีประกาศของกระทรวงการ
คลังให้โจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบ๊ยได้ในอัตราดังกล่าวตามที่โจทก์ฎีกาก็ตาม ประกาศ
ของทางราชการในลักษณะเช่นนี้ก็หาใช่ข้อกฎหมายอันถือเป็นเรื่องที่ศาลจะรับรู้เอง
ได้ไม่ แต่เป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่คู่ความมีหน้าที่จะต้องนำสืบ เมื่อทางพิจารณา
โจทก์ไม่สืบแสดงให้ความหมายข้อนี้ปรากฏ ทั้งมิใช่เป็นข้อเท็จจริงที่ศาลรับรู้ได้เองแล้ว
เช่นนี้ คดีจึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบ๊ยได้ถึงอัตราร้อยละ 20 ต่อปี อันเกิน
ไปจากอัตราปกติตามที่กฎหมายกำหนดทั้งเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนอีกด้วยอย่างไรก็ดี การที่จำเลยตกเป็นผู้ผิดนัดในการชำระ

หนึ่ง โจทย์ย่อมมีสิทธิติดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในระหว่างเวลา
 ผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224"

พินึกษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีแก่โจทก์
 นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
 ศาลอุทธรณ์

(สวัสดี รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุ่นณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา เนติบัณฑิตยสภา	
แผนก หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น หมายเหตุ	